清城区“3·14”一般道路交通事故调查报告

2023年3月14日15时35分，位于清城区东城街辖区的石狮路与马岭路十字路口路段，粤R83180号重型自卸货车与粤RYR602号小型面包车发生碰撞，造成粤RYR602号小型面包车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于3月15日成立了由区应急管理局、清远市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、东城街道办等有关单位组成清城区“3·14”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

1.广东绿欣建设工程有限公司(以下简称“绿欣公司”):社会信用代码:91441802MA55YHM7XU;注册资本:壹仟零陆拾捌万元人民币;法定代表人:覃镜才;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);成立日期:2021年2月9日;经营范围:土木工程建筑业;建筑装饰业;批发、零售:建材;机械设备租赁经营;普通货物道路运输;园林绿化工程施工;建筑物拆除活动(不含爆破拆除);城乡市容管理。住所:清远市清城区洲心镇龙华大道47号安居楼C座201(住改商);登记机关:清远市清城区市场监督管理局,发证日期:2022月9月27日。

2.清远市建筑垃圾处置证(运输)证号:QC2023-A022号;许可范围:城市建筑垃圾运输;有效期至:2023年12月31日;发证机关:清远市清城区城市管理和综合执法局。

3.道路运输经营许可证号:粤交运管许可 清 字441800058758号;经营范围:普通货运;有效期至:2025年9月30日;发证机关:清远市清城区交通运输局。

(二)涉事人员情况

1.粤R83180号重型自卸货车驾驶人潘某生,男,37岁,住址:广东省清远市清城区******;驾驶证号:44180219850******1;准驾:B2E;有效期:2014年10月8日至2024年10月8日止。道路运输从业人员资格证:44180219850******1;从业资格类别:经营性道路货物运输驾驶员;有效期:2027年09月28日;核发机关:深圳市交通

运输局。2023年2月1日绿欣公司与潘某生签订劳动合同，聘用其为公司驾驶员，上岗前进行安全教育培训。经公安交警现场检测无毒驾、酒驾。

2.粤RYR602号小型面包车驾驶人李某乐，男，20岁，驾驶证号：44098120020******5；准驾车型：C1；有效期：2027年5月20日；住址：广东省茂名市高州市******。其本人已在事故中死亡。

（三）事故车辆情况

1.粤R83180号重型自卸货车所有人：广东绿欣建设工程有限公司，品牌：江淮牌；型号：HFC3311P1K5H24S3V；车辆识别代号：LJ13R6DJ5M3301484；发动机号：1621A005585；商业保险单号：101-1-701-22-029617-000-00；有效期至：2023年3月31日止；保险公司：京东安联财产保险有限公司广东分公司。强制保险单号：PDZA202244180000046885；有效期至2023年3月29日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司。

2.粤RYR602号小型面包车所有人：李某明；品牌：五菱牌车辆型号：LZW6400C3；车辆识别代号：LZWACAGA581153296；住址：广东省清远市清城区******；强制保险单号：067693208074422000000000190；有效期至：2023年8月9日；保险公司：泰康在线财产保险股份有限公司。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于清城区东城街办石狮路与马岭路十字路口，道路呈东西走向，沥青，路面完好，干燥，视线良好。

2.事故发生后，清远市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为:

（1）粤R83180号重型自卸货车的制动系统不符合《汽车维护、检测、诊断技术规范》表4序号16的相关规定;转向系统符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行驶系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定；照明信号装置不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

（2）粤RYR602号小型面包车的制动系统不符合GB/T18344-2016《汽车维护、检测、诊断技术规范》表4序号16的相关规定;转向系统部分机件损坏为本次事故所致，其余符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行驶系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定；照明信号装置部分机件损坏为本次事故所致，其余灯具完好，外观无异常。

3.清远市公安局清城分局交警大队委托广东达康司法鉴定所对粤R83180号重型自卸货车与粤RYR602号小型面包车事发时的行驶速度进行检验鉴定意见：粤R83180号重型自卸货车事发时的行驶速度约45km/h-49km/h。粤RYR602号小型面包车事发时的行驶速度约46km/h-49km/h。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年3月14日15时15分，潘某生驾驶粤R83180号重型自卸货车自凤城沙田方向运载土石方前往东城街道办黄茶往奥体中心的蟠龙村一条在建公路施工工地。约15时35分行驶至奥体中心的石狮路与马岭路交叉十字路口（由北往南），在驾驶车辆通过路口时与左侧（由东往西）李某乐驾驶粤RYR602号小型面包车车头右侧发生碰撞，小型面包车驾驶室变形，导致驾驶人李某乐右腿被挤压无法施救，经消防人员破拆施救，李某乐被送往医院急救，后经医院抢救，人无效死亡。

（二）事故应急处置

2023年3月14日15时37分，清远市公安局清城分局交警大队东城中队接警，15时46分到达事故现场迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，17时44分事故处理完毕，交通恢复正常。

事故发生后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经清远市公安局清城分局交警大队调解，绿欣公司前期垫付死者家属7.6万元丧葬费，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

根据清远市公安分局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300001951号：

1.粤R83180号重型自卸货车驾驶人潘某生，驾驶机件不符合技术标准、超过核定载质量的机动车，通过持续闪烁黄色信号灯的交叉路口时超速，未确保安全通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第四十八条第一款关于“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”、第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条关于“闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯，提示车辆、行人通过时注意瞭望，确认安全后通过。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2.粤RYR602号小型面包车驾驶人李某乐，驾驶不符合安全技术标准的机动车，通过持续闪烁黄色信号灯的交叉路口时超速、为确保安全通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”及及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条关于“闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯，提示车辆、行人通过时注意瞭望，确认安全后通过。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

3.依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条规定，潘某生承担此事故的同等责任。李某乐承担此事故的同等责任。

（2）间接原因

1.绿欣公司未认真履行安全生产主体责任。未认真落实开展全员的安全会议和安全培训计划;公司开展全员的安全生产及责任制考核表的存在代签名;未认真组织开展安全隐患排查，并如实记录。

2.绿欣公司法定代表人是否依法履行安全生产管理职责。未持有道路运输主要负责人资格证书;安全管理人未持有安全管理资格证书。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“3·14”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.粤R83180号重型自卸货车驾驶人潘某生，驾驶车辆超载超速，在通过设置持续闪烁的黄色信号灯十字交叉路口时，未注意观察路口，安全通行，对事故发生负有同等责任。建议公安机关按照法律法规依法追究其法律责任。

2.粤RYR602号小型面包车李某乐，驾驶机动车通过十字交叉路口时，未注意观察，超速行驶，对事故发生负有同等责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

3.绿欣公司未认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议清城区交通运输局对其作出行政处罚。

4.绿欣公司法定代表人覃某才未依法履行安全生产管理职责，对事故负有责任。建议清城区交通运输局对其作出行政处罚。

五、事故防范措施意见建议

道路交通运输业户需经监管职能部门培训考核合格，并持有相关的安全管理资格证书。在日常安全生产管理过程中，认真履行安全生主要负责人职责，严格落实日常的安全隐患检查排查，强化对运输车辆动态监控管理力度工作，及时发现并制止驾驶员超载超速行为，防范道路交通事故的发生。

清城区“3·14”一般道路交通事故调查组

2023年8月22日